SPMS EPE
Serviços Partilhados do Ministério da Saúde

☐ 1 Membro do CA ☐ 2 Membros do CA ☒ Deliberação

Parecer

Concordo com o proposto. Remeta-se à aprovação superior.

O Diretor da Central de Compras da Saúde

J. Oliveira
João Oliveira
10.03.2026

Coordenadora da Unidade de Compras de Bens e Serviços Transversais
Mónica Tinoco Ferreira
Assinado de forma digital por Mónica Tinoco Ferreira
DN: c=PT, title=Coordenadora, ou=Serviços Partilhados do Ministério da Saúde EPE, o=Serviços Partilhados do Ministério da Saúde EPE, sn=Lopes Quintas Tinoco Ferreira, givenName=Mónica Sofia, cn=Mónica Tinoco Ferreira
Dados: 2026.03.06 17:54:47 Z
Mónica Tinoco

Despacho/Deliberação

Aprovo nos termos constantes na presente informação.

Cumpra-se. A Retifica em C.A

12 Mar 2026

Carlos Pinto Rodrigues
Vogal do Conselho de Administração

N.º: 435CCS/UCBST/2026 **Data: 06 de março de 2026**

ASSUNTO: Proposta para Retificação de Peças, Prorrogação do Prazo para Apresentação de Propostas e Deferimento de Lista de Erros e Omissões.

DESCRIÇÃO: Concurso Público com publicidade no Jornal Oficial da União Europeia (JOUE) para Aquisição de Consumíveis de Impressão para as várias Entidades do Ministério da Saúde, no âmbito da Agregação 2026.

REFERÊNCIA: 2026/0206

1. DO PROCEDIMENTO

Por deliberação do Conselho de Administração da SPMS, EPE, a 5 de fevereiro de 2026, exarado sobre a Informação n.º 218/CCS/UCBST/2026 foi autorizado o início do procedimento em epígrafe nos termos do disposto da alínea a) do nº. 1 do artigo 20.º do CCP.

1.1 No âmbito do presente procedimento foram efetuadas as seguintes publicações:

- Anúncio de procedimento n.º 3837/2026, publicado no DR II Série n.º 34, de 18/02/2026;
- Anúncio de concurso em Jornal Oficial da União Europeia n.º 116627-2026 de 18 de fevereiro de 2026.

1.2 O procedimento concursal foi publicado na plataforma eletrónica https://community.vortal.biz/public/ no dia 18 de fevereiro de 2026.

1.3 O prazo para apresentação de esclarecimentos, erros e omissões foi fixado na referida plataforma eletrónica até ao dia 23 de fevereiro de 2026.

1.4 O prazo para apresentação de propostas foi fixado até às 18h00 do dia 16 de março de 2026.

1.5 Importa esclarecer que os prazos acima indicados foram os inicialmente previstos. No entanto, em virtude de constrangimentos verificados na publicação do anúncio no Jornal Oficial da União Europeia, a mesma apenas veio ocorrer no dia 18 de fevereiro de 2026.

1.6 Foi apresentado uma mensagem de erros e omissões pelo interessado **IRPI - COMERCIO INFORMATICO, LDA** no dia 02 de março de 2026, termos em que o mesmo foi considerado para análise.

2. APRESENTAÇÃO DA LISTA DE ERROS E OMISSÕES

2.1. Nos termos dos n.º 1 e n.º 3 do artigo 50.º do CCP, até ao termo do primeiro terço do prazo fixado para a apresentação de propostas, os interessados devem apresentar "(...) *ao órgão competente para a decisão de contratar uma lista na qual identifiquem, expressa e inequivocamente, os erros e as omissões do caderno de encargos detetados, com exceção dos referidos na alínea d) do número anterior e daqueles que por eles apenas pudessem ser detetados na fase de execução do contrato, atuando com a diligência objetivamente exigível em face das circunstâncias concretas.*"

2.2. No dia 02 de março de 2026, o interessado **IRPI - COMERCIO INFORMATICO, LDA.** apresentou lista de erros e omissões (**Anexo I**), através de mensagem no canal estabelecido para o efeito na Plataforma eletrónica de contratação com o título "*Erros e Omissões*", conforme anexo à presente Informação. O concorrente solicita o seguinte:

> ***Lote 1***
>
> *Nas seguintes posições confirmar a referência dos consumíveis:*
>
> *--- IPOC - 1 - Fita super adesiva p/ imp brother p-touch 2700 12mm x 8mt - BROTHER - IMP BROTHER P-TOUCH 2700 12MM X 8MT - Original - 6*
>
> *--- IPOC - 1 - Fita super adesiva p/ imp brother p-touch 2700 24mm x 8mt - BROTHER - IMP BROTHER P-TOUCH 2700 24MM X 8MT - Original - 4*
>
> ***Lote 8***
>
> *ULSASI - 8 - TONER HP CE285A/ 35A - HP - N/A - Original – 828 : a descrição indica 2 consumíveis distintos: CE285A e CB435A. Qual pretendem?*

Nas seguintes posições confirmar a referência dos consumíveis:

---ULSETEJO - 8 - Toner P/Impressora HP LJ 1102 - HP - Toner P/Impressora HP LJ 1102 - Original – 84

---ULSG - 8 - Toner hp laser jet pro 400 Preto - HP - LASERJET PRO 400 - Original – 10

---ULSO - 8 - Toner Amarelo HP Office Jet PRO 6230 - HP - Office Jet PRO 6230 - Original - 3

---ULSO - 8 - Toner Cyan HP Office Jet PRO 6230 - HP - Office Jet PRO 6230 - Original – 3

---ULSO - 8 - Toner Magenta HP Office Jet PRO 6230 - HP - Office Jet PRO 6230 - Original - 3

---ULSO - 8 - Toner Preto HP Office Jet PRO 6230 - HP - Office Jet PRO 6230 - Original - 3

---ULSSJOSE - 8 - Recipiente Residuos de Toner P/ Impressora HP Color LASER JET ENTERPRISE --- M553 - HP - Color LASER JET ENTERPRISE M553 - Original - 1

IPOC - 8 - Toner p/imp. Hp color laserjet pro m252 cyan - HP - HP COLOR LASERJET PRO M253 - Original - 8

---IPOC - 8 - Toner p/imp. Hp color laserjet pro m252 magenta - HP - HP COLOR LASERJET PRO M255 - Original - 8

---IPOC - 8 - Toner p/imp. Hp color laserjet pro m252 preto - HP - HP COLOR LASERJET PRO M252 - Original - 8

---IPOC - 8 - Toner p/imp. Hp color laserjet pro m252 yellow - HP - HP COLOR LASERJET PRO M254 - Original - 8

---IPOL - 8 - Toner preto hp laserjet pro m203dw (cf230/232a) - HP - LASERJET PRO M203DW - Original - 10

---ULSAA - 8 - Tnteiro hp 935 officejet magenta (ref.: hpc2p20a) original - HP - Officejet Pro 6230 - Original - 6

---ULSSJOSE - 8 - Toner p/impressora hp laserjet pro mfp 125 - HP - LASERJET PRO MFP 125 - Original - 2

---ULSVDL - 8 - Toner p/impressora hp laserjet pro m404 dn ref. Cf259a (original) - HP - HP PRO M404 - Original - 320

LOTE 9

Nas seguintes posições confirmar a referência dos consumíveis:

---ULSO - 9 - Toner HP 1005 - HP - 1005 - Reciclado - 9

--- ULSO - 9 - Toner laserjet pro 400 mfp m426dn hp - HP - laserjet Pro 400 MFP M426DN - Reciclado – 17

Solicitamos que disponibilizem as referências dos consumíveis acima indicados.

3. ANÁLISE DE LISTA DE ERROS E OMISSÕES E RESPOSTA

3.1. Na sequência da análise da lista de erros e omissões apresentada pelo interessado **IRPI - COMERCIO INFORMATICO, LDA.** cumpre esclarecer o seguinte:

- **Unidade Local de Saúde Amadora Sintra**

Na sequência do pedido de esclarecimento relativamente ao artigo **120004548 – TONER HP CE285A / 35ª,** informamos que o toner **CE285A** substitui o **CB435A** e vice-versa, sendo ambos utilizados nos mesmos modelos de impressoras HP. Esta equivalência é confirmada por diversos fornecedores e referências técnicas, que listam ambos os modelos como **compatíveis e intercambiáveis.**

- **Unidade Local de Saúde da Guarda**

A ULSG consome a **Ref.ª 80A (CF280A)** (Original) desse artigo: https://www.hp.com/pt-pt/products/ink-toner/product-details/5211806

- **Unidade Local de Saúde do Oeste**

  Conforme solicitado, somos a responder ao pedido de esclarecimento:

  - ✓ *ULSO - Toner Amarelo HP Office Jet PRO 6230 - HP - Office Jet PRO 6230 - Original – 3*
    HP 934, C2P19AE
  - ✓ *ULSO - Toner Cyan HP Office Jet PRO 6230 - HP - Office Jet PRO 6230 - Original – 3*
    HP 935, C2P20AE
  - ✓ *ULSO - Toner Magenta HP Office Jet PRO 6230 - HP - Office Jet PRO 6230 - Original – 3*
    HP 935, C2P21AE
  - ✓ *ULSO - Toner Preto HP Office Jet PRO 6230 - HP - Office Jet PRO 6230 - Original – 3*
    HP 935, C2P22AE
  - ✓ *ULSO - Toner HP 1005 - HP - 1005 - Reciclado – 9*
    CB435A
  - ✓ *ULSO - Toner laserjet pro 400 mfp m426dn hp - HP - laserjet Pro 400 MFP M426DN - Reciclado – 17*
    CF226A/26ª

- **Instituto Português de Oncologia de Coimbra**

No seguimento do pedido de esclarecimentos, mail infra, esclarece-se as referências das marcas dos artigos solicitados:

- Fita super adesiva p/ imp brother p-touch 2700 12mm x 8m – Tze-S231 Black on White Tape
- Fita super adesiva p/ imp brother p-touch 2700 24mm x 8mt - TZe-151
- Toner HP LaserJet original 201X preto de elevado rendimento (CF400X)
- Toner HP LaserJet original 201X ciano de elevado rendimento (CF401X)
- Toner HP LaserJet original 201X amarelo de elevado rendimento (CF402X)
- Toner HP LaserJet original 201X magenta de elevado rendimento (CF403X)

- **Unidade Local de Saúde de São José**

Assumindo que as referências que solicitam sejam as do fabricante:

✓ ULSSJOSE - Recipiente Residuos de Toner P/ Impressora HP Color LASER JET ENTERPRISE ---M553 - HP - Color LASER JET ENTERPRISE M553 - Original – 1 – **Referência HP B5L37A** - https://www.cartucho.pt/hp/toners/hp-b5l37a-caixa-de-residuos-toner

✓ ULSSJOSE - Toner p/impressora hp laserjet pro mfp 125 - HP - LASERJET PRO MFP 125 - Original – 2 – **Referência HP 83A (CF283A)** - https://www.hp.com/pt-pt/products/ink-toner/product-details/5298008

- **Instituto Português de Oncologia de Lisboa**

De acordo com a informação prestada pelo Serviço de Informática, do IPO Lisboa, "As impressoras hp laserjet pro m203dw estão descontinuadas no nosso IPO, pelo que, não necessitamos de toners para esse modelo".

- **Unidade Local de Saúde do Estuário do Tejo**

No seguimento do pedido de esclarecimentos efetuado pelo interessado RPI - COMERCIO INFORMATICO, LDA., vem esta Unidade Local de Saúde informar que o artigo Toner P/Impressora HP LJ 1102 - HP - Toner P/Impressora HP LJ 1102 - Original, possui o seguinte Part Number CE285A - Preto.

3.2. As referências dos artigos solicitadas pelo interessado **IRPI - COMERCIO INFORMATICO, LDA.** às entidades **ULSAA** e **ULSVDL** encontram-se indicadas na respetiva descrição.

--ULSVDL - 8 - Toner p/impressora hp laserjet pro m404 dn ***ref. Cf259a*** *(original) - HP - HP PRO M404 - Original – 320*

---ULSAA - 8 - Tnteiro hp 935 officejet magenta (**ref.: hpc2p20a**) original - HP - Officejet Pro 6230 - Original – 6

3.3. Na sequência da análise à lista de erros e omissões apresentada pelo interessado **IRPI - COMERCIO INFORMATICO, LDA.** cumpre deferir as mesmas, nos termos do n.º 7 do artigo 50.º do CCP.

4. RETIFICAÇÃO DAS PEÇAS & PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS

4.1. Na sequência dos pedidos de esclarecimentos apresentados pelos interessados, cujas respostas já foram prestados, bem como dos erros e omissões apresentado pelo interessado **IRPI - COMERCIO INFORMATICO, LDA.** verificou-se a necessidade de proceder à retificação das peças do procedimento, nomeadamente do Caderno de Encargos, ao preço base do procedimento, uma vez que alguns artigos que inicialmente tinham sido reportados nas necessidades, foram excluídos, bem como o respetivo Anexo II (Mapa de Quantidades) e do Anexo I (Modelo de Resposta) do Programa de Concurso. Procedeu-se igualmente à retificação do Programa de Concurso, na qual se incluiu a expressão "ou equivalentes" na alínea g) do artigo 5º, relativo aos documentos que constituem a proposta.

4.2. Desta forma, o júri procedeu às alterações devidamente enunciadas no ponto anterior, pelo que deverão todos os interessados consultar as peças retificadas e respetivos anexos (mapa de quantidades e modelo de resposta) que se encontram em anexo à presente informação.

4.3. Considerando que as alterações supra identificadas consubstanciam alterações de aspetos fundamentais das peças do procedimento, nos termos do n. º3 do artigo 64.º do CCP, o prazo fixado para apresentação de propostas deve ser prorrogado, por um período idêntico ao inicialmente estabelecido.

4.4. Nessa conformidade, e tendo presente que o prazo para apresentação de propostas foi fixado em 30 dias, nos termos do supracitado artigo, propõe-se a sua prorrogação por igual período, nos termos do referido artigo.

5. CONCLUSÃO

Ora, nos termos do n.º 5, alínea b) do art.º 50.º do Código dos Contratos Públicos (CCP), *"(...), o órgão competente para a decisão de contratar deve pronunciar-se sobre os erros e as omissões identificados pelos interessados, considerando-se rejeitados todos os que não sejam por ele expressamente aceites."*

A competência para aprovação das listas de erros e omissões deve ser efetivamente exercida pela entidade com competência para a decisão de contratar, não sendo suscetível de delegação no júri, uma vez que se trata de um direito afeto ao órgão para a decisão de contratar.

Dita o n.º 3 do artigo 64.º do CCP que *"Quando as retificações ou a aceitação de erros ou de omissões das peças do procedimento referidas no artigo 50.º, independentemente do momento da sua comunicação, implicarem alterações de aspetos fundamentais das peças do procedimento, o prazo fixado para a*

apresentação das propostas deve ser prorrogado, ***no mínimo, por período equivalente ao tempo decorrido desde o início daquele prazo até à comunicação das retificações ou à publicitação da decisão de aceitação de erros ou de omissões.",*** o que significa que o prazo para apresentação de propostas será prorrogado por um período de 30 (trinta) dias, cfr. prazo inicial.

Face ao exposto, solicita-se que o Conselho de Administração da SPMS, EPE:

a) Defira a lista de erros e omissões apresentada pelo IRPI - COMERCIO INFORMATICO, LDA.
b) Autorize a retificação às peças do procedimento, em conformidade com o ponto 4. da presente informação.
c) Autorize a prorrogação do prazo para apresentação de proposta em 30 (trinta) dias, a contar da data de publicação da presente Informação, nos termos do n.º 3 do artigo 64.º do Código dos Contratos Públicos.
d) Autorize a publicação do anúncio de alteração em Diário da Républica e no JOUE e respetiva despesa associada.

Submete-se à consideração superior,

A Técnica Superior,

CARLA SOFIA LOPES RIBEIRO

Assinado de forma digital por CARLA SOFIA LOPES RIBEIRO
Dados: 2026.03.06 17:29:26 Z

Carla Ribeiro

Anexo II - Lista de Erros e Omissões apresentada pelo interessado IRPI - COMERCIO INFORMATICO, LDA

Anexo II -Peças do Procedimento Retificadas & respetivos Anexos